

DOCUMENTO 9 — POLÍTICA DE PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD)

1. Identificação e Introdução

A **Clínica Portela** reconhece a importância da privacidade, da segurança da informação e da proteção dos dados pessoais de seus pacientes, colaboradores, profissionais, fornecedores e demais usuários de seus serviços.

Esta Política de Privacidade estabelece, de forma transparente, como os dados pessoais podem ser coletados, utilizados, armazenados, protegidos e eventualmente compartilhados pela Clínica Portela.

A clínica adota como referência a **Lei nº 13.709/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)** e demais normas aplicáveis à atividade desenvolvida pela instituição.

Por se tratar de uma clínica que oferece serviços relacionados à saúde e estética, determinados dados tratados podem possuir natureza de **dados pessoais sensíveis**, especialmente informações relacionadas à saúde.

A proteção dessas informações constitui uma prioridade institucional.

2. Princípios de Proteção de Dados

O tratamento de dados pessoais realizado pela Clínica Portela deverá observar princípios como:

- Finalidade;
- Adequação;
- Necessidade;
- Livre acesso;
- Qualidade dos dados;
- Transparência;
- Segurança;
- Prevenção;
- Não discriminação;
- Responsabilização e prestação de contas.

A clínica deverá buscar coletar somente as informações necessárias para as finalidades informadas ao titular, evitando a coleta excessiva de dados.

3. Quais Dados Podem Ser Coletados?

Dependendo da finalidade do atendimento e dos serviços utilizados, a Clínica Portela poderá tratar diferentes categorias de informações.

3.1. Dados de Identificação e Cadastro

Podem incluir:

- Nome completo;
- Data de nascimento;
- CPF;
- RG ou outro documento de identificação;
- Sexo/gênero, quando necessário para determinada finalidade;
- Endereço;
- Cidade e estado;
- Telefone;
- E-mail;
- Dados necessários para cadastro e comunicação com o paciente.

A coleta deverá ser limitada ao que for necessário para a finalidade correspondente.

3.2. Dados Relacionados à Saúde e Atendimento

Durante uma avaliação ou procedimento, poderão ser registrados dados necessários para a prestação segura do serviço, incluindo:

- Informações fornecidas durante a anamnese;
- Histórico relevante informado pelo paciente;
- Alergias declaradas;
- Medicamentos em utilização;
- Procedimentos anteriores;
- Informações relacionadas à saúde;
- Condições ou restrições relevantes para o atendimento;
- Informações registradas durante a avaliação;
- Evolução do atendimento;
- Orientações fornecidas ao paciente;
- Informações relacionadas ao procedimento realizado.

Essas informações podem constituir **dados pessoais sensíveis**, especialmente quando relacionadas à saúde.

3.3. Registros Fotográficos

Quando tecnicamente necessário para acompanhamento do tratamento, poderão ser realizados registros fotográficos da região tratada, respeitando os protocolos internos de documentação.

As fotografias utilizadas para acompanhamento clínico ou estético devem ser tratadas como informações confidenciais do paciente.

O uso de imagens para:

- Publicidade;

- Redes sociais;
- Site;
- Materiais institucionais;
- Campanhas de marketing;
- Apresentações;
- Conteúdo educacional ou acadêmico;

deverá possuir autorização específica quando necessária.

A autorização para utilização de imagem para fins promocionais não deverá ser considerada automaticamente concedida apenas porque o paciente realizou um procedimento.

O paciente poderá recusar a utilização promocional de sua imagem sem que isso implique, por si só, prejuízo ao atendimento.

4. Dados Financeiros e de Pagamento

Para viabilizar a cobrança e o registro das transações, poderão ser tratados dados relacionados ao pagamento, tais como:

- Forma de pagamento;
- Valor da transação;
- Data do pagamento;
- Identificação da transação;
- Comprovantes;
- Informações necessárias para emissão de documentos fiscais.

Quando serviços de pagamento forem utilizados, determinadas informações poderão ser processadas diretamente pelas respectivas plataformas, conforme suas próprias políticas de privacidade e segurança.

A Clínica Portela não deverá solicitar ou armazenar informações financeiras além daquelas necessárias para a finalidade legítima correspondente.

5. Dados de Navegação e Atendimento Digital

Quando o paciente utilizar os canais digitais da clínica, poderão ser coletadas informações técnicas e de atendimento, conforme a configuração dos sistemas utilizados, tais como:

- Data e horário do acesso;
- Informações técnicas do dispositivo;
- Registros de atendimento;
- Mensagens trocadas pelos canais oficiais;
- Informações necessárias para autenticação e segurança;
- Dados fornecidos voluntariamente pelo usuário.

A coleta deverá respeitar a finalidade informada e as configurações dos sistemas utilizados pela clínica.

6. Finalidades do Tratamento

Os dados pessoais poderão ser utilizados para finalidades legítimas relacionadas às atividades da Clínica Portela, incluindo:

Atendimento e segurança do paciente

- Realização de cadastro;
- Avaliação;
- Anamnese;
- Planejamento do atendimento;
- Registro de procedimentos;
- Acompanhamento da evolução;
- Identificação de possíveis riscos ou contraindicações;
- Continuidade do atendimento.

Agendamento e relacionamento

- Marcação de consultas;
- Confirmação de horários;
- Cancelamentos;
- Reagendamentos;
- Comunicação sobre procedimentos;
- Orientações administrativas;
- Atendimento por WhatsApp, telefone, e-mail ou outros canais oficiais.

Obrigações legais e regulatórias

- Cumprimento de obrigações legais;
- Atendimento a determinações de autoridades competentes;
- Cumprimento de obrigações sanitárias;
- Emissão e armazenamento de documentos fiscais;
- Manutenção de registros exigidos pela legislação aplicável.

Gestão administrativa e financeira

- Faturamento;
- Controle de pagamentos;
- Emissão de notas fiscais;
- Conciliação financeira;
- Gestão de contratos;
- Prevenção de fraudes e irregularidades.

7. Uso de Imagens para Divulgação

A utilização de fotografias de pacientes para fins publicitários ou institucionais deverá ser tratada de maneira específica.

Quando necessária autorização, deverá existir um **Termo de Consentimento para Uso de Imagem**, separado dos documentos relacionados ao atendimento.

Esse consentimento deverá informar, de maneira clara, a finalidade da utilização.

O paciente não deverá ser obrigado a autorizar o uso promocional de sua imagem como condição para receber atendimento.

A recusa ao uso promocional da imagem não deverá impedir, por si só, a realização do tratamento.

8. Compartilhamento de Dados

A Clínica Portela não comercializa dados pessoais de seus pacientes.

O compartilhamento poderá ocorrer quando houver uma finalidade legítima e adequada, incluindo situações como:

- Prestadores de serviços necessários ao funcionamento da clínica;
- Sistemas de gestão;
- Plataformas de agendamento;
- Sistemas de prontuário;
- Processadores de pagamento;
- Serviços de tecnologia e armazenamento;
- Contabilidade;
- Serviços jurídicos;
- Autoridades públicas competentes;
- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória;
- Situações necessárias para exercício regular de direitos.

Quando terceiros tratarem dados em nome da clínica, deverão ser estabelecidas medidas adequadas de segurança, confidencialidade e proteção de dados, conforme a relação contratual e a legislação aplicável.

9. Segurança da Informação

A Clínica Portela deverá adotar medidas técnicas e administrativas destinadas a proteger os dados pessoais contra:

- Acesso não autorizado;
- Perda;
- Destruição;
- Alteração indevida;
- Vazamento;
- Divulgação indevida;
- Tratamento incompatível com as finalidades estabelecidas.

Entre as boas práticas de segurança podem estar:

- Controle de acesso;
- Senhas individuais;
- Restrição de acesso por função;
- Sistemas protegidos;
- Cópias de segurança;
- Atualização de sistemas;
- Monitoramento;
- Treinamento dos colaboradores;
- Procedimentos internos de segurança.

Nenhum sistema de informação é completamente livre de riscos. Por isso, a clínica deverá manter processos de prevenção, identificação e resposta a incidentes.

10. Retenção e Armazenamento

Os dados pessoais deverão ser armazenados somente pelo período necessário para cumprir as finalidades para as quais foram coletados ou durante o período exigido pela legislação aplicável.

Determinados registros relacionados à prestação de serviços poderão precisar ser mantidos por períodos específicos em razão de obrigações legais, regulatórias ou do exercício regular de direitos.

A eliminação de dados não deverá ocorrer quando sua conservação for necessária ou exigida por obrigação legal ou outra hipótese autorizada pela legislação.

11. Direitos dos Titulares

Nos termos da LGPD, o titular poderá exercer direitos previstos na legislação, observadas as condições e limitações aplicáveis.

Entre eles estão:

- Confirmação da existência de tratamento;
- Acesso aos dados;
- Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados;
- Solicitação de anonimização, bloqueio ou eliminação, quando aplicável;
- Portabilidade, quando regulamentada e aplicável;
- Informação sobre compartilhamentos;
- Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e suas consequências, quando aplicável;
- Revogação do consentimento, quando o tratamento estiver baseado nessa hipótese;
- Peticionamento perante a autoridade competente, quando cabível.

A solicitação será analisada conforme a legislação e as características do tratamento solicitado.

A revogação do consentimento não necessariamente resultará na eliminação de todos os dados, especialmente quando houver outra base legal que permita ou exija sua conservação.

12. Canal de Privacidade e Encarregado

Para dúvidas, solicitações ou assuntos relacionados à proteção de dados pessoais, o titular poderá utilizar o canal oficial de privacidade disponibilizado pela Clínica Portela:

E-mail: privacidade@clinicaportela.com.br

Quando houver um **Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais (DPO)** formalmente designado, suas informações de contato deverão ser disponibilizadas por meio do canal oficial da clínica.

13. Responsabilidade do Paciente

Para garantir a segurança do atendimento, o paciente também deverá colaborar com a proteção de seus dados.

Recomenda-se:

- Não compartilhar senhas;
 - Não fornecer documentos pessoais em canais não oficiais;
 - Confirmar se está conversando com os canais oficiais da clínica;
 - Comunicar imediatamente qualquer suspeita de acesso indevido;
 - Manter seus dados cadastrais atualizados.
-

14. Orientação Para o Agente de Atendimento

O agente virtual deverá:

- Solicitar somente os dados necessários para a finalidade do atendimento;
- Evitar solicitar informações sensíveis desnecessariamente;
- Nunca solicitar senhas;
- Não expor dados pessoais de pacientes;
- Não fornecer informações de um paciente para terceiros;
- Não divulgar prontuários pelo atendimento comum sem validação adequada;
- Encaminhar solicitações relacionadas a direitos do titular para o canal oficial;
- Não afirmar que determinado dado será obrigatoriamente excluído;
- Não prometer prazos que não estejam oficialmente estabelecidos;
- Tratar informações de saúde como informações altamente confidenciais.

Regra fundamental

O agente deve priorizar a minimização de dados: coletar apenas aquilo que for necessário para executar a tarefa solicitada.

15. Atualização da Política

Esta Política poderá ser atualizada para refletir alterações legislativas, regulatórias, tecnológicas ou operacionais.

A versão vigente deverá ser mantida nos canais oficiais da Clínica Portela.

16. Aviso Importante

Este documento constitui uma **política fictícia de referência para a Clínica Portela** e deverá ser revisado por profissional jurídico especializado em proteção de dados antes de ser utilizado como documento oficial de uma clínica real.